

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 254/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย จัตรชัย ศรีโชค

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 336 ทวิ

ขณะที่จำเลยเข้าทำการวิ่งราวทรัพย์สินผู้เสียหาย เพื่อนของจำเลยติดเครื่องรถจักรยานยนต์รออยู่ไม่ไกล แล้วจำเลยวิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวหลบหนีไป ถือว่าจำเลยกระทำการวิ่งราวทรัพย์สินโดยใช้นยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดหรือพาทรัพย์สินนั้นไป หรือให้พ้นจากการจับกุม อันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 336 วรรคแรก, 83 ประกอบมาตรา 336 ทวิ แล้ว หากจำเป็นที่จำเลยจะต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าทำการวิ่งราวทรัพย์สินเสมอไปไม่.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 93, 336, 336 ทวิ ประกาศของคณะปฏิวัติ (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 13 และขอให้เพิ่มโทษจำเลย คืบของกลางแก่ผู้เสียหายกับให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน 5,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 336 ประกอบมาตรา 336 ทวิ จำคุก 6 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมาย

อาญา มาตรา 93 รวมเป็นจำคุก 9 ปี ของกลางคืนแก่ผู้เสียหาย และให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาทรัพย์สินที่ยังไม่ได้คืนคิดเป็นเงิน 5,000 บาท แก่ผู้เสียหาย

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก จำคุก 4 ปี เพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 เป็นจำคุก 6 ปี นอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาคือต้องวินิจฉัยในชั้นนี้ตามฎีกาของโจทก์ว่าจำเลยทำการวิ่งราวทรัพย์สินผู้เสียหายโดยใช้ยานพาหนะอันเป็นความผิดเข้าองค์ประกอบตาม มาตรา 336 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญาหรือไม่ ข้อเท็จจริงได้ความตามคำของผู้เสียหายซึ่งศาลล่างทั้งสองฟังมาว่า ขณะเกิดเหตุกระทำความผิด คดีนี้นั้นจำเลยได้กระโดด ล้อคอผู้เสียหายแล้วกระชากสร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท 1 เส้น พร้อมพระเลี่ยม ทองคำ 1 องค์ รวมราคาตามฟ้อง แล้วจำเลยวิ่งหนีไปนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ซึ่ง มีชายอีกคนหนึ่งติดเครื่องจอดรออยู่แล้วขับหลบหนีออกไป เห็นว่า การที่เพื่อนของ จำเลยติดเครื่องรถจักรยานยนต์จอดรออยู่ขณะจำเลยเข้าทำการวิ่งราวทรัพย์สินผู้เสียหายเมื่อจำเลยกระทำการวิ่งราวทรัพย์สินเสร็จได้วิ่งหนีขึ้นรถจักรยานยนต์คันดังกล่าว แล้วขับหลบหนีไปนั้น ส่อแสดงว่าจำเลยเตรียมการมาก่อนโดยขณะจำเลยเข้า ทำการวิ่งราวทรัพย์สินผู้เสียหายนั้นเพื่อนของจำเลยติดเครื่องรถจักรยานยนต์จอดรออยู่ ซึ่งก็ไม่ไกลกับที่จำเลยกระทำความผิดกรณีเช่นนี้ถือว่าจำเลยกระทำการวิ่งราวทรัพย์สินโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดหรือการพาทรัพย์สินนั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุม อันเป็นความผิดตามมาตรา 336 วรรคแรก มาตรา 83ประกอบด้วย มาตรา 336 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ที่จำเลยแก้ฎีกาว่าจำเลยต้องนั่งซ้อน

ท้ายรถจักรยานยนต์ทำการวิ่งราวทรัพย์จึงจะเป็นการวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ เพื่อสะดวกในการกระทำความผิดนั้นเห็นว่า การที่ขณะจำเลยกระทำการวิ่งราวทรัพย์ของผู้เสียหายโดยมีเพื่อนอีกคนหนึ่งติดเครื่องรถจักรยานยนต์จอดรออยู่ใกล้ ๆ กัน เป็นการที่จำเลยกับพวกเตรียมการล่วงหน้ากันมาก่อน และเมื่อจำเลยวิ่งราวทรัพย์เสร็จก็วิ่งขึ้นซ้อนรถจักรยานยนต์ดังกล่าวขับหลบหนีไป ได้ชื่อว่าจำเลยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดเพื่อการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมแล้วหาจำเป็นที่จำเลยจะต้องนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์เข้าทำการวิ่งราวทรัพย์เสมอไปไม่ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น แต่ที่ศาลชั้นต้นปรับบทโดยไม่ได้ระบุมাত্রา 83 ด้วยนั้น เป็นการไม่ถูกต้อง สมควรปรับบทเสียใหม่ให้ถูกต้องต่อไป"

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 336 วรรคแรก, มาตรา 83 ประกอบด้วยมาตรา 336 ทวิ จำคุก 6 ปีเพิ่มโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 93 รวมเป็นจำคุก 9 ปีนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(เพี้ยน พุทธสุตตะดา-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ